

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 935/2534 ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย การ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่ อันฮวด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 823

ก. ซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารโจทก์กระทำนอกอำนาจรับซื้อลดตัวเงินจากจำเลยไว้แทนโจทก์ แต่การที่โจทก์มอบอำนาจให้ก. ฟ้องคดีแทน เพื่อบังคับให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์เกี่ยวกับตัวเงินดังกล่าว ถือว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันแก่การซื้อขายลดตัวเงินนั้นแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนางอินทิดา ชาลีจันทร์ เป็นกรรมการจัดการ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทกระทำการแทน โจทก์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย จำกัด จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการและในฐานะส่วนตัวร่วมกันออกตั๋วแลกเงินจำนวนเงิน 500,000 บาท ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2526 สั่งบริษัทเรือชุดแร่จตุติจำกัด จ่ายเงินให้ แก่ธนาคารโจทก์สาขานานาสาร ภายในกำหนด 22 วันนับแต่วันออกตั๋ว ทั้งนี้จำเลยทั้งสองยอมให้ผู้ทรงตั๋วแลกเงินผ่อนเวลาการชำระเงินแก่ผู้จ่ายได้ ถ้าผู้จ่ายไม่รับรองตัว

แลกเงินหรือไม่จ่ายเงินผู้ทรงไม่ต้องคัดค้าน ต่อมาจำเลยทั้งสองนำตัวแลกเงินฉบับดังกล่าวไปขายลดให้โจทก์และรับเงินจากโจทก์ไปครบถ้วนแล้วโดยสัญญาว่าหากโจทก์เรียกเก็บเงินจากผู้จ่ายไม่ได้ จะยอมชำระเงินคืนให้โจทก์เต็มจำนวน ครั้นตัวแลกเงินถึงกำหนดโจทก์ส่งไปให้ธนาคารโจทก์สาขาภูเก็ต เรียกเก็บเงินจากบริษัทเรือชุดแร่จุดติจำกัด แต่เรียกเก็บไม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระต้นเงินจำนวน 500,000 บาท และดอกเบี้ยที่ค้างจำนวน 228,125 แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้กล่าวให้แจ้งชัดว่าฟ้องในข้อหาเรียกเงินตามตัวแลกเงิน หรือผิดสัญญาขายลดตัวเงิน โจทก์จะเป็นนิติบุคคลและมอบอำนาจให้นายโกมล โลหุตางกูรดำเนินคดีแทนโจทก์หรือไม่ จำเลยทั้งสองไม่รับรอง โจทก์มิได้มอบอำนาจให้ผู้รับซื้อตัวสัญญาแลกเงินแทนโจทก์ จำเลยที่ 2 รับว่าเป็นผู้สั่งจ่ายตัวแลกเงินตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 2 กระทำในฐานะส่วนตัวมิได้เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความโจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีโจทก์ผ่อนเวลาให้แก่ผู้จ่ายโดยจำเลยที่ 2 มิได้ตกลงด้วย โจทก์จึงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบี้ยจากจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในจำนวนเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้ให้อำนาจนายโกมลซื้อขายลดตัวเงินแทนโจทก์ การที่นายโกมลรับซื้อไว้แทนโจทก์ที่ธนาคารของโจทก์สาขาบ้านนาสาร เป็นการกระทำนอกอำนาจแต่ปรากฏว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายโกมลฟ้องคดีนี้ ถือว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันแก่การซื้อขายลดตัวเงินของธนาคารโจทก์ สาขาบ้านนาสารแล้ว

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ